

Stereo. HCJDA 38
JUDGMENT SHEET
LAHORE HIGH COURT
MULTAN BENCH, MULTAN
JUDICIAL DEPARTMENT

Writ Petition No.3893/2024

Mst. Shehnaz Bibi

Vs.

Magistrate Ist Class, Sahiwal, and others

JUDGMENT

Date of hearing	25.10.2024
For the Petitioner:	Ch. Zulfiqar Ali Sidhu, Advocate, assisted by Mr. Fayyaz Ahmad Khan Baloch and Ch. Inzamam Asghar, Advocates.
For Respondents No.2 & 3:	Mr. Sanam Fareed Baloch, Assistant Advocate General.

Tariq Saleem Sheikh, J. – The Petitioner resides in Mouza Tibba Noorpur, Old Chichawatni, District Sahiwal. She states that her two sons, Muhammad Nasir and Muhammad Rashid, were killed in a police encounter, whereupon FIR No. 604/2018 dated 13.10.2018 was registered at Police Station Luddan, District Vehari. The police conducted their postmortem examinations and later buried their bodies in the graveyard of Chak No.182/9-L, Chichawatni, District Sahiwal. The Petitioner further states that Owais Ali subsequently implicated her other sons, Atif and Kashif, in FIR No.396/2019 dated 27.08.2019, registered at Police Station Dera Rahim, District Sahiwal, for the murder of one Sami Ullah. As a result, the Petitioner’s family faces serious difficulties in visiting the graves of Nasir and Rashid, which are located in the area of their adversaries. She, therefore, filed an application before the Respondent Magistrate, seeking permission to transfer the remains of her deceased sons to the graveyard at Mouza Tibba Noorpur. The Magistrate sought a report from Respondent No.2 (SHO, Police Station Saddar Chichawatni), who informed the court that the police had no objection to the request. However, the Magistrate dismissed the application vide order dated 22.02.2022 (hereinafter referred to as the “Impugned Order”), holding that it was beyond the scope of section 176 of the Code of

Criminal Procedure 1898 (hereinafter referred to as “Cr.P.C.” or the “Code”), and thus he had no jurisdiction to entertain it. The Petitioner has challenged that order through the present writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973 (the “Constitution”).

2. It is noteworthy that although FIR No. 604/2018 was registered in District Vehari, Nasir and Rashid were buried in District Sahiwal. The record is silent as to why the police opted for burial outside the territorial jurisdiction of the investigating police station. However, as neither party has raised any objection in this regard, and the legality of the burial site is not under challenge, this inconsistency bears no material impact on the adjudication of the present petition, which turns solely on the permissibility of disinterment.

3. The Petitioner’s counsel, Ch. Zulfiqar Ali Sidhu, Advocate, submits that the Petitioner and her family have a longstanding enmity with Owais Ali’s family. The Magistrate failed to consider the genuine hardship that the Petitioner’s family faces in visiting the graves of Nasir and Rashid, which lie in Chak No.182/9-L – an area under the influence of their rivals. The counsel argues that there is no legal prohibition or restriction on the disinterment of the bodies or their relocation. He maintains that the Petitioner and her family have a fundamental right to visit the graves of Nasir and Rashid, which cannot be denied to them. He asserts that the Impugned Order is unsustainable.

4. The Assistant Advocate General has opposed this petition. He contends that neither the Shariah nor the laws of our country permit shifting of the remains of a deceased on the ground raised by the Petitioner.

5. This case involves a question of public importance, including the application of Shariah law. Therefore, this Court requested (i) Mufti Abdul Hakeem (Jamia Khairul Madaris, Multan); (ii) Sahibzada Farooq Ahmad Sayedi (Jamia Islamia Arabia Anwar-ul-Aloom, Multan); and (iii) Agha Ghazanfar Haideri (Jamia-tul-Abbas, Multan) for assistance in this matter. Their written opinions are attached to this judgment as Appendices I, II, and III.

Discussion

6. Section 174(1) Cr.P.C. mandates that the officer in charge of a police station, or any officer specially authorized by the Provincial Government, must immediately inform the nearest Magistrate when a person has (a) committed suicide; (b) been killed by another person, animal, machinery, or accident; or (c) died under circumstances that raise a reasonable suspicion of an offence. Unless otherwise directed by rules, the officer must proceed to the place of occurrence, conduct an investigation in the presence of at least two respectable residents, and prepare a report describing the apparent cause of death and any visible injuries, including how and by what means they were likely inflicted. Section 174(5) Cr.P.C. empowers a Magistrate of the First Class to conduct inquests.

7. Section 176(1) Cr.P.C. provides that when a person dies in police custody, the nearest Magistrate authorized to conduct inquests must hold an inquiry into the cause of death. In other cases falling under section 174(1), clauses (a), (b), and (c), any empowered Magistrate may conduct such an inquiry, either in place of or in addition to the police investigation. If the Magistrate decides to proceed with the inquiry, he shall exercise the same powers as in an inquiry into an offence. The Magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in the manner prescribed by law, depending on the circumstances of the case. Section 176(2) empowers the Magistrate to order exhumation if necessary to determine the cause of death, even after burial. This provision is supplemented by the Lahore High Court Rules and Orders (Vol. III, Chapter 18, Part A, Rules 2 and 3).¹ These provisions make clear that disinterment is legally permissible only when specifically justified and must be carried out under proper medical supervision and

¹ For facility of reference, Rules 2 and 3 are reproduced below:

2. Duty of Medical Officer to conduct post-mortem examination when nothing is known about causes.—In each case, the circumstances, so far as they are known, respecting the death and the discovery of the body, which are communicated by the Police, will enable the Medical officer to form an opinion as to whether it would be possible by a post-mortem examination to throw any light on the cause of death; and wherever such possibility exists, or whenever nothing is known, it is his duty to make as full an examination as possible.

3. Examination of body when advisable for examination.—These considerations should guide a Magistrate in determining on the propriety or otherwise of exerting the power given to him by law of ordering the exhumation of a body. In cases of doubt the Magistrate should, if possible, consult a medical officer before passing such an order.

with due regard for the dignity of the deceased. There is no provision in the Code, the Lahore High Court Rules and Orders, or even the Police Rules that permit exhumation merely to alleviate emotional hardship or to address access difficulties.

8. An examination of the Petitioner's application before the Magistrate shows that no allegation of unnatural death was made. Instead, she requested shifting her sons' remains because of hostility with the complainant of FIR No. 396/2019. Therefore, her request is beyond the scope of section 176(2) Cr.P.C. A Magistrate, being a statutory officer, may only exercise powers conferred upon him by law. As adumbrated, under section 176(2) Cr.P.C., disinterment is permissible solely for the purpose of determining the cause of death and only where there is suspicion of unnatural death. In the present case, no such suspicion was alleged. Therefore, the Magistrate lacked the jurisdiction to allow disinterment under the Code. His order dated 22.02.2022 is upheld.

9. Given that there is no statutory provision governing the relocation of graves, the next question is whether the refusal to permit such relocation infringes any of the Petitioner's fundamental rights and, if so, whether this Court may grant relief under Article 199(1)(c) of the Constitution.

10. Across various civilizations, traditions, and religions – both ancient and modern – death is often viewed as a transitional phase between different stages of existence. Burying the dead serves as a means to honour their dignity, show respect, and acknowledge the feelings of their surviving loved ones. Throughout history, religious beliefs, traditions, and cultural practices have shaped the treatment of the deceased in times of both peace and conflict, and they continue to do so today.

11. In Islam, human dignity is a divine right granted to all individuals, as they are regarded in the Quran as Allah's vicegerents (*Khalifah*) on Earth. This dignity is recognized from before birth, with the fetus entitled to protection and rights, and continues beyond death. Islam teaches that the human body, created by Allah in its most perfect form, must always be treated with respect and honour, whether the individual is

alive or deceased. This fundamental respect for human dignity is reflected in various teachings of the Quran. For example, Verse 58 of *Surah Ahzab* ordains that those who cause harm to Muslim men and women without justification commit a great sin. Islamic scholars interpret this verse as applicable to both living and deceased Muslims. Similarly, in Hadith Nos. 3208 and 1618 of *Sunan Abu-Dawood* and Hadith No. 1616 of *Ibn-e-Maja*, Hazrat Ayesha R.A. narrated that the Prophet Muhammad (peace be upon him) said that causing harm to a dead person is akin to harming a living person.

12. The above principle is further highlighted regarding the deceased in Verse 31 of *Surah Maidah*, where it is narrated that when Cain was uncertain about how to handle the body of his brother Abel, whom he had murdered, Allah sent a raven as a sign. The raven dug the earth to bury another raven, thus teaching Cain the proper way to bury his brother's body.

13. In response to the challenges of ensuring the dignified burial of the deceased during armed conflicts, violence, and natural disasters, classical Muslim jurists developed Islamic laws to address these situations. These laws uphold the dignity of the deceased while considering the feelings of their loved ones to the greatest extent possible. The issue of respecting the dignity of the dead frequently arises in the writings of classical Muslim jurists, particularly in discussions on topics such as the exhumation of graves – a key issue for our purposes here.

14. The following excerpt from *Durr-ul-Mukhtar*² extensively examines the issue of relocating a deceased's body from its original burial site to another location with reference to the views of each of the four recognized Sunni schools of thought:

دفن کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا: اس بارے میں فقہا کی دو رائیں ہیں۔ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں وہ کسی مصلحت کی وجہ سے منتقل کرنا جائز ہے۔ شوافع کے ہاں سوائے ضرورت کے جائز نہیں اور حنفیہ کے ہاں کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ (الدر المختار ۱/۴۸۰) جس کی تفصیل یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا شہر سے دیہات میں اس شرط کے ساتھ کہ میت منتقل کرتے وقت پھٹ نہ جائے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو منتقل کرنا جائز ہے نیز اس میں کوئی مصلحت بھی ہو جیسے سمندر یا کسی درندے کے کھا جانے کا خطرہ ہو یا جہاں منتقل کیا جا رہا ہے وہ بابرکت جگہ ہے یا اپنے اہل و عیال کے درمیان دفن کرنا مقصود ہے یا اہل و عیال کے قریب لانے کی وجہ سے۔ حنابلہ کے ہاں میت کو کسی صحیح غرض و مقصد کی خاطر منتقل کرنا جائز ہے مثلاً جہاں دفن کیا گیا ہے اس سے بہتر جگہ دفن کرنا کسی بزرگ کے قریب تاکہ

² Allama Muhammad Alauddin Haskafi, *Durr-ul-Mukhtar*, Vol. 1, p.840. Also see: Imam Muhammad Bin Ali Shukani, *Neel-ul-Autar*, Vol. 4, p.112.

اس پر بھی اس کی برکت ہو سوائے شہید کے جب کہ وہ میدان قتال میں دفن کیا گیا ہو تو اس کو وہاں سے منتقل نہ کیا جائے اگر کسی نے منتقل کیا تو واپس اس جگہ لے جانا مستحب ہے۔ کیونکہ شہید کو میدان قتال میں دفن کرنا سنت ہے نبی کریم ﷺ نے مقتولین اُحد کے متعلق حکم فرمایا کہ انہیں اپنی قتل کی جگہوں پر دفن کرو جب کہ انہیں مدینہ لایا جا رہا تھا۔ (نیل الاوطار ۱۱۲/۴)

شوافع کے ہاں میت کو دفن کے بعد منتقل کرنے وغیرہ کی غرض سے نکالنا حرام ہے ہاں اگر ضرورت ہو مثلاً بلا غسل و تیمم دفن کیا گیا یا مغضوب جگہ میں یا کپڑے میں کفنا کر دفن کیا گیا یا مال گر گیا ہو قبر میں یا قبلہ رخ دفن نہ کیا گیا ہو تو نکالنا درست ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ کفن کے لیے نہ نکالا جائے کیونکہ کفن کا مقصد پردہ کرنا ہے جو مٹی سے حاصل ہو گیا نیز نکالنے میں بے حرمتی بھی ہے۔ حنفیہ کے ہاں میت کو دفن کرنے کے بعد دوسری جگہ منتقل کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

15. The celebrated book, *A Selection of Islamic Laws*,³ based on the verdicts of Grand Ayatollah Yousaf Saanei, a prominent Shia jurist, addresses the issue of exhumation in the following terms:

“**Issue 290:** It is forbidden to exhume the dead body of a Muslim, that is, to open their grave even if it belongs to a child or an insane person. However, it does not matter to do so if the dead body has been decomposed and turned into dust.

Issue 291: To exhume the dead body of a Muslim is not forbidden in the following cases:

- 1) When the dead body has been buried in a usurped land whose owner does not consent for the dead body to be buried there.
- 2) When the shroud or any other thing buried with the dead body is a usurped property whose owner does not consent for it to remain with the dead body in the grave. Similarly, when any part of the dead person’s legacy for his heirs or heiresses is buried in the grave and the heirs and heiresses do not consent to let it remain with the dead body in the grave, but if the legacy is not considerable and costly, for instance, a ring and the like, especially if it does not inflict any considerable harm to the heirs and heiresses to let it remain with the dead body, it will be a case of *Ta’ammul* and *Ishkaal*, (i.e., a case of precaution not to do it). However, if the dead person has willed some certain written prayer, the Holy Quran, or a ring of theirs to be buried with their dead body, it is not permissible to open the grave in order to take these things out, provided that the willed thing to remain with the dead body do not exceed one-third of their property.
- 3) When the dead body has been buried without the obligatory *Ghusl* or without a shroud; or when others learn that the *Ghusl* given to the dead body has been void or the dead body has not been shrouded according to religious rules, or when it is learned that the dead body has not been placed in the grave facing the *Qibla*.
- 4) When it is necessary to see the dead body in order to defend a right.
- 5) When the dead body has been buried in a place where it is seen as disrespect to the dead person, for instance, in a place where garbage is thrown.
- 6) When it is the matter of a legal purpose which is considered more important than exhumation, for instance, to open the grave

³ Translation by Muhammad Yasser Kimyaei Far (2007).

in order to take a living baby out of the womb of a dead woman who has been buried.

- 7) When it is feared that a predator would tear up the dead body or it will be taken away by flood or exhumed by enemies.
- 8) To bury a part of a buried dead body, but as an obligatory precaution, it must be placed in the grave in such a way that the dead body is not seen.”

16. Similar views are found in *Tawdheeh al-Masaa'il* by As-Sayyid Ali al-Husseini al-Seestani, another eminent Shia scholar. He states:

“647. If it is proposed to transfer the dead body to some other town or its burial is delayed owing to some reason, the *Wehshat* prayers (نماز وحشت) should be deferred till the first night of its burial.⁴

648. It is *Haraam* to open the grave of a Muslim, even if it belongs to a child or an insane person. However, there is no objection to do so if the dead body has decayed and turned into dust.

649. Digging up or destroying the graves of the descendants of Imams, martyrs, the Ulema, and pious persons is *Haraam*, even if they are very old because it amounts to desecration.

650. Digging up the grave is allowed in the following cases:

- 1) When the dead body has been buried in a usurped land, and the owner of the land is not willing to let it remain there.
- 2) When the *Kafan* of the dead body or any other thing buried with it had been usurped and the owner of the thing in question is not willing to let it remain in the grave. Similarly, if anything belonging to the heirs has been buried along with the deceased and the heirs are not willing to let it remain in the grave. However, if the dead person had made a will that a certain supplication or the Holy Qur'an or a ring be buried along with his dead body, and if that will is valid, then the grave cannot be opened up to bring those articles out. There are certain situations when the exhuming is not permitted even if the land, the *Kafan* or the articles buried with the corpse are *Ghasbi*. But there is no room for details here.
- 3) When opening the grave does not amount to disrespect of the dead person, and it transpires that he was buried without *Ghusl* or *Kafan*, or the *Ghusl* was void, or he was not given *Kafan* according to religious rules, or was not laid in the grave facing the *Qibla*.
- 4) When it is necessary to inspect the body of the dead person to establish a right, which is more important than exhumation.
- 5) When the dead body of a Muslim has been buried at a place that is against sanctity, like, when it has been buried in the graveyard of non-Muslim or at a place of garbage.
- 6) When the grave is opened up for a legal purpose, which is more important than exhumation. For example, when it is proposed to take out a living child from the womb of a buried woman.

⁴ *Namaz-e-Wehshat*, also known as *Salat ul-Wahshat*, is a recommended two-*rakah* prayer performed for the deceased on the first night after their burial. It is considered good to offer this prayer at the start of the evening after the *Isha* prayers. The prayer is offered in the first *rakah*, reciting *Surah Fateha* followed by *Ayatul Kursi*, and in the second *rakah*, reciting *Surah Fateha* followed by *Surah Al-Qadr* ten times. After completing the prayer, a specific supplication is recited.

- 7) When it is feared that a wild beast would tear up the corpse or it will be carried away by flood or exhumed by the enemy.
- 8) When the deceased has willed that his body be transferred to sacred places before burial, and if it was intentionally or forgetfully buried elsewhere, then the body can be exhumed, provided that doing so does not result in any disrespect to the deceased.”

17. Mufti Abdul Hakeem (Appendix I), Sahibzada Farooq Ahmad Sayedi (Appendix II), and Agha Ghazanfar Haideri (Appendix III) have examined various aspects of the matter in their written opinions submitted to this Court. Their views are consistent with the classical treatises cited above. All three scholars are unanimous that relocation of a grave is impermissible in Islam except in clearly defined exceptional circumstances.

18. It is, however, necessary to emphasize that whenever the issue of relocation of a grave arises, the matter must be determined in accordance with the personal law of the deceased.

19. The Petitioner’s grievance stems from personal hardship and the emotional impact of being unable to visit the graves of her sons. However, this does not amount to a violation of any constitutional right. Mr. Sidhu has apprised the Court that the Petitioner and her deceased sons adhere to the Hanafi school of thought. Under Hanafi jurisprudence, the circumstances presented do not fall within the recognized exceptions that would permit the relocation of a grave. The scholarly opinions referenced earlier, though not binding, support this view and have been treated as persuasive in this case.

20. Mr. Sidhu submits that the Prophet Muhammad ﷺ encouraged Muslims to visit graves, relying on a Hadith narrated by Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him), wherein the Prophet stated: “I had previously prohibited you from visiting graves. Behold, now I permit you to visit them, for they soften the heart, bring tears to the eyes, and remind one of the Hereafter.”⁵ Mr. Sidhu contends that the Petitioner cannot comply with this prophetic directive due to safety concerns; therefore, relocation of the graves is necessary. This

⁵ This narration, authenticated by Al-Albani in Sahih al-Jami’ (Hadith No. 4584), is also reported by Ahmad, Abu Ya’la, and Al-Hakim.

raises the broader question of whether the relocation of a grave can be justified under Islamic law when visitation becomes impracticable.

21. No doubt, the above-mentioned Hadith encourages visiting graves, but it does not create an obligatory command such that non-compliance would entail religious liability. Most importantly, it does not require visitation to a particular grave or obligate a specific individual to visit the grave of a specific deceased person. The prophetic instruction is general in nature and directed at the Muslim community as a whole. Its religious benefit – softening the heart and remembering the Hereafter – can be attained by visiting any grave or cemetery. The benefit of grave visitation primarily accrues to the living, and prayers for the deceased may be offered from any location without the necessity of physical presence at the burial site. Mr. Sidhu’s argument, therefore, lacks merit and is hereby rejected.

22. It is important to point out that with the advancement of modern technology, human remains can now be relocated without causing physical damage or visible disruption to the grave. Techniques such as block disinterment or monolithic removal, commonly used in forensic and archaeological contexts, allow the grave and surrounding soil to be excavated and relocated as a single unit. The Petitioner did not express any intention to use the aforesaid technology, and, more so, no assistance was provided to this Court on whether it can be permitted under the Injunctions of Islam. Therefore, this point is left to be determined in some other appropriate case.

23. In view of the foregoing discussion, this petition is **dismissed.**

(Tariq Saleem Sheikh)
Judge

Appendices I, II, III (Scholars’ opinions on Islamic Law)

Naeem

Announced in open Court on _____

Judge

Approved for reporting

Judge



کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے کرام و مفتیان دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

- (۱) ایک جگہ پر دفن شدہ میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
- (۲) کن حالات میں دفن شدہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟
- (۳) کچھ مشہور بزرگ ہستیوں کی میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟
- (۴) کیا کسی میت کو امانتاً دفن کیا جاسکتا ہے؟
- (۵) کیا اگر میت تابوت میں ہو تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً

(۲،۱) واضح رہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی روح اور جسم کا باہمی تعلق قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ قبر میں نیک ہونے کی صورت میں انعام و راحت اور کافرو بدکار ہونے کی صورت میں عذاب و تکلیف سے گزر رہا ہے، اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کے جسم اور روح کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسانی حرمت کے اعتبار سے زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں۔

چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ:

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُنْتُ عَظَمُ الْمَيِّتِ كَكُفْرِهِ حَيًّا"

(سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۳۲۰۷، ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۱۶۱۶)

ترجمہ: "میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ آدمی کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے۔"

اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"كُسِرَ عَظْمُ الْمَيِّتِ كَكُسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ" (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۱۶۱۷)

ترجمہ: "میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ آدمی کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔"

حدیث پاک چونکہ ایک خاص موقع پر وارد ہوئی اس لیے اس میں لفظ "عظم" (ہڈی) ذکر کیا گیا لیکن اس سے مراد میت کو ایذا پہنچانا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ہے:

عن ابن مسعود، قال: «أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَى فِي حَيَاتِهِ» (مصنف ابن أبي شيبة، حدیث: ۱۱۹۹)

ترجمہ: "مؤمن کو وفات کے بعد تکلیف دینا اس کو زندگی میں تکلیف دینے کے مترادف ہے۔"

لہذا جس طرح زندہ انسان کو عزت اور شرافت حاصل ہے اسی طرح موت کے بعد بھی وہ اسی احترام کا حقدار ہے، جس طرح زندہ انسان کو ایذا دینا جائز نہیں، بالکل اسی طرح فوت شدہ انسان کو تدفین سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایذا

پہنچانا درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ حقوق اہل ذمہ کو (ان اقلیتوں کو جو معاہدہ کے تحت ملک مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں) بھی حاصل ہیں۔ چنانچہ علامہ طحطاویؒ لکھتے ہیں:

ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وإن طال الزمان۔

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٦١٣)

ترجمہ: "میت کی ہڈیوں توڑنا (جسمانی تکلیف پہنچانا) تدفین کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں خواہ وہ میت ذمی کی بھی کیوں نہ ہو، اور قبر کو نہیں کھولا جائے گا خواہ طویل زمانہ کیوں نہ گزر گیا ہو۔



لہذا میت کو قبر میں دفنانے کے بعد کسی شرعی ضرورت کے بغیر قبر کو کھولنا یا میت کو وہاں سے منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں خواہ تدفین کے بعد طویل مدت گزر چکی ہو یا چند ہی لمبے گزرے ہوں۔ البتہ شرعی ضرورت اور شرعی اعذار کی صورت میں گنجائش ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

دفن شدہ میت کی دوسری جگہ منتقلی کی جائز صورت:

وہ اعذار جن کی وجہ سے شرعاً قبر کی منتقلی کی اجازت ہے اصولی طور پر ان تمام اعذار کا تعلق اس بات سے ہے جس جگہ پر میت مدفون ہو اس جگہ (زمین) کے ساتھ کسی انسان کا کوئی مالی حق متعلق ہو (یعنی زمین کسی غیر کی ملکیت ہو اور اس میں مالک کی اجازت کے بغیر میت کو دفن کر دیا گیا ہو، یا وہ زمین کسی سے غصب کردہ ہو) اور زمین کا مالک اس زمین کا معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضہ لیے تبرعاً میت کو وہاں باقی رکھنے پر راضی نہ ہو تو حقدار کو اس کے حق کی رسائی کی لیے قبر کھول کر میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔

چنانچہ علامہ طحطاویؒ لکھتے ہیں:

"ولا يجوز نقله" أي الميت "بعد دفنه" بأن أهبل عليه التراب وأما قبله فيخرج "بالإجماع" بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقاً لله تعالى "إلا أن تكون لأرض منصوبة" فيخرج لفق صاحبها إن طلبه۔ (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٦١٤)

وفيه أيضاً :

إذا دفن في أرض منصوبة --- ولم يرص صاحبها إلا بنقله عن ملكه --- جاز أن يخرج منه بإتفاق۔

(حاشية الطحطاوي على المراقي، ص: ٦١٥)

وفي البحر الرائق:

يجوز نبشه لفق الآدي كما إذا سقط فيها متاعه --- أو دفن في ملك الغير۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢/ ٢١٠)

تاہم احترام انسانیت کے پیش نظر صاحب حق کو اپنا حق چھوڑ کر اس کا بدل معاوضہ وغیرہ لے لیتا چاہیے۔

دفن شدہ میت کو مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی تفصیل درج

ذیل ہے۔



وہ صورتیں جن میں دفن شدہ میت کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں:

میت کو منتقل کرنے کی میں کسی انسان (وارث یا غیر وارث) کی ذاتی خواہش کا دخل ہو۔ مثلاً:

(الف)۔ ایک شخص اپنے آبائی شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں مقیم تھا یا کسی دوسرے شہر سفر پر گیا ہوا تھا جہاں اس کی وفات ہو گئی اور کسی مجبوری کے تحت بغیر کسی مجبوری کے دوسرے وہیں دفن کر دیا گیا، بعد اس کے وراثہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اپنے آبائی شہر منتقل کریں تاکہ اس کی قبر کو قریب پا کر دلی سکون و راحت حاصل کریں یا فاتحہ خوانی کیلئے ان کو سہولت رہے تو اس مقصد کی تکمیل کیلئے فوت شدہ میت کی قبر کھولنے اور میت کو منتقل کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

(ب) اسی طرح ایک عورت دوسرے شہر سفر پر گئی ہو تھی اس دوران وہیں اس کے بچے کی وفات ہو گئی اور اس عورت کی عدم موجودگی میں بچے کو وہیں (اس عورت کے سکونت شہر کے علاوہ میں) دفن کر دیا گیا، اور وہ عورت اتنی دور اپنے بچے کی تدفین کو برداشت نہیں کر پارہی اور بچے کی محبت میں وہ بے تاب رہتی ہے اور اپنے دل کی تسکین کیلئے قبر کو کھول کر اپنے شہر میں منتقلی پر اصرار کرتی ہے تو ایسی صورت میں قبر کھولنے اور منتقلی کی اجازت نہیں۔ چنانچہ علامہ ابن نجیمؒ خاتمہ المحققین محقق ابن الصمامؒ کے حوالے سے اس پر مشائخ کا اتفاق نقل کیا ہے:

وفي فتح القدير وانفتحت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسمعها ذلك (البحر الرائق، ٢/ ٢١٠)

ترجمہ: فتح القدير میں ہے کہ مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک عورت کا بچہ اس عورت کی غیر موجودگی میں اس عورت کے سکونت شہر کے علاوہ میں دفن کر دیا گیا اور وہ عورت جدائی برداشت نہیں کر پارہی اور بچے کی میت کو (اپنے سکونت شہر) منتقل کرنا چاہتی ہے تو اس کیلئے یہ جائز نہیں ہے۔

اسی طرح علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں:

فلو دفن ولدها بغیر بلدہا وہی لا تصبر وأرادت نبشہ ونقلہ إلى بلدہا لا یباح لها ذلك۔

(حاشیۃ الطحاوی علی المراقی، ص: ٦١٤، ٦١٥)

ترجمہ: اگر کسی عورت کے کا بچہ اسکی ماں کے سکونت شہر کے علاوہ میں دفن کر دیا گیا اور وہ عورت جدائی برداشت نہیں کر پارہی اور قبر کھول کر اس کی میت کو اپنے شہر کو منتقل کرنا چاہتی ہے تو اس کیلئے یہ جائز نہیں ہے۔

علامہ طحاویؒ نے بھی ذکر کردہ صورت میں میت کی منتقلی کے عدم جواز پر فقہاء کا اتفاق نقل کیا ہے۔

وأما الثاني فكأن لا إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو تنقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق

حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح - الأمیریۃ (ص: ٤٠٨)

بعض علماء نے مذکورہ بالا صورت میں میت کی منتقلی کو جائز قرار دیا، لیکن علامہ ابن نجیمؒ نے محقق ابن الصمامؒ کے حوالے

سے بعض علماء کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجویز ہرگز قابل التفات نہیں۔

فنجوز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه اهـ (البحر الرائق، ٢/ ٢١٠)



اسی طرح علامہ طحاویؒ نے بھی سخت الفاظ میں کہا کہ بعض علماء کی یہ تجویز ہرگز قابل التفات نہیں، اور ذکر کردہ صورت میں تدفین کے بعد قبر کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

فتجوز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلاً كذا في الفتح وغيره۔

(حاشية الطحاوي على المراقي، ص: ٦١٤، ٦١٥)

ج۔ ایک میت کیلئے قبر کھودی گئی، لیکن دوسرے لوگوں نے اس میں اپنی میت کو دفن کر دیا، اور وہ جگہ ایسی ہے جو کسی کی مملو کہ نہیں ہے تو اس میت کو وہاں سے نکالنا جائز نہیں، البتہ یہ دفن کرنے والے لوگ فریق اول کو قبر کی کھدائی پر آنے والے اخراجات بطور ضمان ادا کریں گے۔ چنانچہ طحاوی میں ہے:

"وان دفن في قبر حفر لغيره" من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد "ضمن قيمة الحفر" اهـ

(حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص: ٦١٤)

د۔ بارش، سیلاب وغیرہ کا پانی اگر قبر پر چڑھ آئے تو اس کی وجہ سے بھی قبر کو کھولنے یا میت کو منتقل کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، بلکہ اگر اس پانی سے قبر منہدم یا منکشف ہو جائے تو میت کو نکالے بغیر اس کی درنگی کا حکم ہے۔

چنانچہ علامہ طحاویؒ نے اس مسئلہ سے متعلق بعض علماء کا جواز کا قول نقل کر کے ان کی دلیل ذکر کی کہ ایک روایت میں ہے کہ صالح بن عبید اللہ ثامی ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا وہ فرما رہے تھے کہ میری قبر میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے لہذا میری قبر کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دو، چنانچہ ان کی قبر کو دیکھا گیا تو واقعی قبر کی ایک طرف پانی کی وجہ سے گر رہی تھی، لوگوں نے اس سلسلہ میں شرعی حکم معلوم کیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فتویٰ دیا کہ قبر کو منتقل کر دو۔ علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ فقیہ ابو جعفر ہندوئیؒ نے زیر بحث مسئلہ میں اسی روایت کے پیش نظر پہلے قبر کی منتقلی کے جواز کا قول کیا، لیکن پھر (عدم جواز کے قوی دلائل کے پیش نظر) اس جواز والے قول سے رجوع کر لیا اور عدم جواز کا فتویٰ دیا۔

وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فليقل يجوز تحويله لا روي أن صالح بن عبید الله روي في الماء

وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثاً فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فافتي

ابن عباس رضي الله عنهما بتحويله وقال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك أيضاً ثم رجع ومنع۔

حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح - الأميرة (ص: ٤٠٨)

(۳) بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بزرگان دین رضی اللہ عنہم کی قبور کی منتقلی:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "الصحيح البخاری" میں ایک باب قائم کیا ہے: "حل يخرج الميت من القبر" (کیا میت کو قبر سے نکالا جاسکتا ہے) اس عنوان کے تحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ:

١٣٥٢ - عن جابر رضي الله عنه، قال: «دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجه، فجعلته في



قبر علی حدۃ (صحیح البخاری، الجنائز: حدیث نمبر: ۱۳۵۲)

ترجمہ: ”میرے والد کے ہمراہ قبر میں ایک اور شہید بھی دفن کیا گیا تھا لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔“ (صحیح البخاری، الجنائز: ۱۳۵۲)

اس حدیث کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قبر کشائی کی اور اسے نکال کر دوسری قبر میں منتقل کر دیا۔ امام العصر، محدث الکبیر علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے فیض الباری شرح بخاری میں اس کے تحت لکھا ہے:-
وکرہ الحنفیہ اخراجہ الا لحاجۃ شدیدۃ حتی قالوا انه لا ینخرج وان سقط القبر۔

(فیض الباری، شرح صحیح البخاری، جلد: ۲، صفحہ: ۴۸۰)

گویا انہوں نے اس حدیث کو اس بارے میں حجت تسلیم نہیں کیا: اس لیے کہ یہ خصوصیت پر محمول ہے۔ اسی طرح بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و بزرگان دین کی قبور کی منتقلی بھی خصوصیت پر محمول ہے، عمومی حکم یہ نہیں ہے۔

۴۔ میت کو امانتاً دفن کرنے کا شریعت مطہرہ میں کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ امانتاً دفن کی صورتیں میں ایک تو قبر کو کھولنا لازم آئے گا اور پھر دفن شدہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا لازم آئے گا یہ دونوں امور شرعاً جائز نہیں، لہذا پہلے ہی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ میت کو ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں سے دوبارہ اس کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، عارضی طور پر ہر گز دفن نہ کیا جائے۔ اگر تدفین ایسی ہو گئی ہو جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو تو مالک زمین سے اس جگہ کو خرید لیا جائے، اگر مالک اس پر راضی نہ ہو یا میت ایسے ملک میں دفن ہو گئی ہو کہ اس ملک کے قوانین میں فوت شدہ انسان کیلئے بھی اس قدر گنجائش نہ ہو تو اس سخت عذر کی صورت میں منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔

(۵) تابوت قبر کے حکم میں نہیں ہے اس لیے تابوت کو دفن کرنے سے پہلے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ جس شہر میں انسان کی وفات ہوئی ہے اسی شہر کے قریبی قبرستان میں اسے دفن کیا جائے بلا ضرورت دوسرے شہر منتقل کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”و یتستحب فی القتل والمیت دفنہ فی المكان الذی مات فی مقابر أولئک القوم، وإن نقل قبل الدفن إلى قدر میل أو میلین فلا بأس به، کذا فی الخلاصۃ. وکذا لو مات فی غیر بلدہ یتستحب ترکہ فإن نقل إلى

مصر آخر لا بأس به۔“ (الفتاویٰ الہندیۃ (۴ / ۴۸۵) فقط واللہ اعلم

بندہ عبدالحکیم عفی عنہ
مفتی جامعہ خیر المدارس، ملتان
۲۶/۵/۱۴۴۵ھ

۳ جمادی اولیٰ ۱۴۴۶ھ

مطابق ۷ نومبر ۲۰۲۳ء



کتابت
حسبہ
۵۶/۱۱/۲۰۲۴
۳ جمادی اولیٰ ۱۴۴۶ھ



Appendix-II

دارالافتاء جامعہ اسلامیہ انوار العلوم
ملتان

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

- ۱۔ ایک جگہ پر دفن شدہ میت کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
 ۲۔ کن حالات میں دفن شدہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟
 ۳۔ کچھ مشہور بزرگ ہستیوں کی میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
 ۴۔ کیا میت کو اماٹا دفن کیا جاسکتا ہے؟
 ۵۔ کیا اگر میت تابوت میں ہو تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟

الجواب يعون الملك الوهاب

- ۱۔ صورت مسکولہ کے مطابق، ایک جگہ پر دفن شدہ میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا کچھ وجوہات کی بنا پر جائز ہے۔
 ۲۔ (الف) دوسرے کی ملکیت میں اجازت کے بغیر دفن کرنے کی وجہ سے میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے جبکہ مالک منتقل کرنے کا تقاضا کرے۔
 (ب) شفیق کو شفعہ کے سبب ملکیت حاصل ہوئی اور وہ پہلے سے دفن شدہ میت کے منتقل کرنے کا تقاضا کرے تو منتقل کرنا جائز ہے۔
 ”ولا يجوز نقله بعد دفنه بالاجماع إلا أن تكون الأرض مفعوبة أو أخذت، بالشفعة“
 (حسن بن عمار (متوفی ۱۰۶۹ھ)، نور الاحیاء (مکتبۃ المعصرین، سنی طبع ۱۴۱۶ھ) فصل فی الدفن، ص ۱۲۱)
 ترجمہ: میت کو دفن کرنے کے بعد بالاجماع نقل کرنا جائز نہیں ہے مگر زمین مفعوبہ یا شفعہ میں لی گئی ہو۔
 ۳۔ پانی اور سیلاب کی بنا پر ان بزرگوں کی میت کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔
 ۴۔ قرآن وحدیث میں سپرد (امانتاً) دفن کا ذکر نہیں ہے یہ صرف محض رسم وداع میں شامل ہے۔
 ۵۔ جواب کی شق نمبر ۲ کے مطابق منتقل کرنے کا جواز ہو گا اس کے علاوہ نہیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
 محضی محمد حسن خان
 کتبہ: مفتی محمد حسن خان سعیدی
 مورخہ: ۱۱ نومبر ۲۰۲۲ء



Appendix-III

بسمہ تعالیٰ

- سوال 1: شریعت کا کیا حکم ہے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے بارے میں؟
 سوال 2: کن حالات میں میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟
 سوال 3: کچھ مشہور بزرگ ہستیوں کی میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی کیا وجوہات تھیں؟

- سوال 4: کیا کسی میت کو امانتاً دفن کیا جاسکتا ہے؟
 سوال 5: کیا اگر میت تابوت میں ہو تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے؟

جوابات

جواب 1:

اسلام! انسان کی حیات میں اور مرنے کے بعد مرد، عورت، بچہ حتیٰ پاگل اور مجنون کی حرمت کا ضامن ہے نیز اس کی شان و شوکت اور عزت و احترام کا قائل ہے۔
 ☆ اسی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور اس کی قبر کشائی کرنا جو جسم کے نمایاں ہونے کا موجب ہو انسان کی اہانت اور ہتک حرمت کا باعث ہے۔ لہذا فقہاء امامیہ کے نزدیک موجب حرمت قطعی اور ممنوع ہے
 البتہ بعض وجوہات کی بنا پر میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا حرمت سے مستثنیٰ ہے لہذا باعث حرمت نہیں ہے

نوٹ: بعض فقہاء کے نزدیک جب ہتک حرمت اور عرف عام میں جنازے کی توہین نہ ہوتی ہو تو میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے

آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے سوال کیا گیا: هل يجوز نقل الجنازة بحیث لا یکون

نبشاً للقبور؟ (کیا جنازہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے جب نبش قبر کا موجب نہ بنے)

ج: يجوز النقل الى مكان آخر اذا لم يكن هناك هتك او اهانۃ للجنازة عرفاً، ولكن الافضل عدم تغيير المكان (ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے جب تک حرمت اور عرف عام میں جنازے کی اہانت کا باعث نہ ہو لیکن افضل یہ ہے کہ جگہ تبدیل نہ ہو حوالہ جات

1: احکام المغتر بین، باب احکام دفن، صفحہ 91

2: توضیح المسائل آیۃ اللہ مکارم شیرازی، احکام اموات صفحہ نمبر 117

جواب 2:

مندرجہ ذیل چند صورتوں میں میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔
۱. اگر میت کو غصبی زمین میں دفن کیا گیا ہو جبکہ مالک راضی نہ ہو تو مجبوراً قبر کشائی کی جاسکتی ہے اور میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ میت کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے اور توہین کا باعث نہ بنے۔

۲. جب میت کو ایسی جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو مثلاً اسے کافروں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہو یا اس جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں غلاظت اور کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہو۔

۳. جب یہ خوف ہو کہ درندہ میت کو چیر پھاڑ ڈالے گا یا سیلاب اسے بہا لے جائے گا۔

۴. میت نے وصیت کی ہو کہ اسے دفن کرنے سے پہلے مقدس مقامات کی طرف منتقل کیا جائے اور ان مقامات کی طرف منتقل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو لیکن جان بوجھ کر، لاعلمی یا بھولے سے کسی دوسری

جگہ دفن دیا گیا ہو اور اگر قبر کشائی سے میت کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور مقدس مقامات کی طرف منتقل کرنے میں رکاوٹ بھی نہ تو اس صورت میں قبر کھودنا اور میت کو منتقل کرنا وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے واجب ہے۔

حوالہ جات:

1: توضیح المسائل احکام اموات صفحہ نمبر 108 زعم حوزہ عالیہ نجف اشرف عراق آیہ اللہ علامہ سید علی حسینی سیستانی

2: فقہ الثقلین علی ضوء القرآن والاحادیث علامہ غلام حسنین صفحہ نمبر 154

3: توضیح المسائل آیہ اللہ مکارم شیرازی، احکام اموات صفحہ نمبر 118

جواب 3:

جن بزرگ ہستیوں کی میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے ان کی وجوہات واضح ہیں چونکہ ہم گزشتہ صفحات میں بتا چکے ہیں کہ بعض صورتوں میں میت کا منتقل کرنا جائز ہے مثلاً متبرک مقامات کی طرف منتقل کر سکتے ہیں جب مرنے والے کی وصیت موجود ہو تو ان بزرگ ہستیوں کی بھی یا وصیت ہوتی تھی یا ان کی میت کا منتقل کرنا ان کے شرف اور عزت کا باعث ہوتا تھا۔

مثلاً مشہد مقدس میں مفسر قرآن، صاحب مجمع البیان فی تفسیر القرآن آیہ اللہ علامہ طبری کی قبر کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں منتقل کیا گیا البتہ فقہ اس کی میت کو منتقل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کی پوری قبر کو منتقل کیا گیا تھا۔

آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے سوال کیا گیا: هل يجوز نقل الجنازة بحیث لا یكون نبشاً للقبر؟ (کیا جنازہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے جب نبش قبر کا موجب نہ بنے)

ج: يجوز النقل الى مكان آخر اذا لم یکن هناك هتک او اها نة للجنازة

عرفاً، ولکن الافضل عدم تغییر المكان (ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے جب تک حرمت اور عرف عام میں جنازے کی اہانت کا باعث نہ ہو لیکن افضل یہ ہے کہ جگہ تبدیل نہ کی جائے۔

شیخ محمد حسن نجفی اپنی کتاب جواہر الکلام میں لکھتے ہیں کہ ایک مرسلہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی میت مبارک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا تھا اگر اس روایت کو قبول کیا جائے تو یہ بھی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر دلیل بن سکتی ہے۔

البتہ اس روایت کے بارے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو پانی نقصان پہنچا رہا تھا جس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کے جسم اطہر کو دوسری جگہ منتقل کیا تو اس صورت میں یہ نیش قبر واقع نہیں ہوتی۔

حوالہ جات

1: احکام المفتر بین، باب احکام دفن، صفحہ 91_90

2: جواہر الکلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362-363

جواب 4:

گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کیا جاسکتا ہے لیکن اس صورت میں احکام دفن کا پورا پورا خیال کیا جائے لیکن اس سے کسی جگہ پہ یعنی کسی کتاب میں بھی امانتاً کی اصطلاح سے نہیں بولا گیا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی اردو زبان میں اسے امانتاً کی اصطلاح سے ہی بولتے ہیں۔ کتابوں میں اس طرح ہے کہ اگر میت وصیت کرے کہ مجھے مقدس مقامات کی طرف منتقل کرنا، تو اسے

صاحب کتاب احکام المفتر بین لکھتے ہیں کہ نیش قبر کے مجوزات میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ جب میت کو تابوت میں رکھا جائے اور اسے اسی تابوت میں دفن کیا جائے اس وقت قبر کا کھولنا، نیش قبر شمار نہیں ہوگا بشرطیکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ اس کو مقدس مقامات کی طرف منتقل کرنے کے ارادے سے قبر کو کھولا اور تابوت نکالا جائے اگر ایسے ہو تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے یا بہت کم اشکال ہیں

حوالہ جات:

1: عروۃ الوثقی جلد 2، صفحہ 136، مسئلہ 7

2: احکام المفتر بین، صفحہ 86، مسئلہ 190

غضنفر علی حیدری

15-11-2024

پرنسپل
جامعۃ العباس ملتان